



Lokalplan nr. 5-780

Område mellem Landbrugsvej og Bjørnemosevej - boliger, erhverv, service

Byrådet vedtog den 12. oktober 2016 lokalplan nr. 5-780 Område mellem Landbrugsvej og Bjørnemosevej.

Lokalplanen

Vedtagelsen betyder, at der ikke må etableres forhold, der strider imod lokalplanen.

Planen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 8. juni 2016

Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 26-316 fra 1983.

Lokalplanen indeholder også en opsamling fra lokalplan 26-316 samt en tilretning til den faktiske anvendelse af lokalplanområdet.

Lokalplanen er også opdateret således, at den overholder retningslinjerne for nyt byggeri fra kommuneplan 2016-2028.

Læs [lokalplanen](#)

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan skriftligt klage inden 4 uger.

Se [klagevejledning](#)

Natur-og Miljøklagenævnets afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, efter at deres afgørelse er meddelt.

Giv os din feedback

Opdateret 31-10-2016
By- og Kulturforvaltningen

Odense Kommune

Flakhaven 2



5000 Odense C
CVR-nummer: 35209115

Telefon: 78 73 55 77

;

Giv os din feedback

Klagevejledning til afgørelse truffet i henhold til Planloven

Endelig vedtagelse af planforslag

By- og Kulturforvaltningen
Byudvikling
Byplan

Nørregade 36
5000 Odense C

www.odense.dk
E-mail
Byplankontoret@odense.dk

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Odense Kommune, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Odense Kommune.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr på kr. 500. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside af vedtagelsen af planen, altså 28. november 2016 i denne sag.

Klagen har normalt ikke opsættende virkning, hvilket vil sige, at et byggeri eller andet ikke stoppes, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det.

Når kommunen har modtaget klagen via Klageportalen, videresender kommunen som udgangspunkt senest 3 uger senere klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med en udtalelse. Du og eventuelt øvrige involverede får meddelelse om evt. bemærkninger og en frist på 3 uger til at fremsætte bemærkninger til kommunens udtalelse. Disse eventuelle bemærkninger skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet kan, hvis klagen indeholder flere klagepunkter, begrænse sin efterprøvelse til de væsentligste klagepunkter.

Hvad kan der klages over

Der kan kun klages over retlige forhold, som bl.a. kan være:

- om planen er tilvejebragt i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse mv.
- om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan
- om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt
- om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt
- om et anlæg forudsætter en VVM-vurdering
- om en dispensation fra en lokalplan er lovlig
- om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er fulgt.

Hvem kan klage

Du skal have en retlig interesse i sagens udfald for at være berettiget til at klage.

Det betyder, at hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har Natur- og Miljøklage-nævnet ikke mulighed for at behandle klager over indholdsmæssige spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Klageberettigede er

- enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalpark-fond oprettet efter lov om nationalparker,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
- Miljøministeren

Fritagelse for at bruge Klageportalen

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

LOKALPLAN



**ODENSE
KOMMUNE**

5-780

Område mellem Landbrugsvej og Bjørnemosevej

Boliger, erhverv, service



Om planlægning

Hvad er en lokalplan

En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører.

Plansystemet

Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold.

I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan.

Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens.

Lokalplanens bestemmelser

En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel -

- områdets anvendelse
- udstykninger
- vej- og stiforhold
- placering og udformning af bebyggelsen
- bevaring af bygninger og landskabstræk
- sikring af friarealer
- etablering af fællesanlæg

Offentlig høring

Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Lokalplanens opbygning

Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område.

Kortbilaget viser lokalplanens område.

Om planlægning	side 2
Om lokalplanen	side 4

REDEGØRELSE

Baggrund	side 5
Lokalplanområdet	side 5
Formål og indhold	side 6
Forhold til anden planlægning	side 8
Miljøforhold	side 11
Tilladelser fra andre myndigheder	side 13

BESTEMMELSER

1. Lokalplanens formål	side 15
2. Område og zonestatus	side 15
3. Anvendelse	side 15
4. Udstykning	side 16
5. Vej, sti og parkering	side 16
6. Bebyggelsens omfang og placering	side 17
7. Bebyggelsens ydre fremtræden	side 18
8. Bevaringsværdige bygninger	side 18
9. Skiltning og belysning	side 18
10. Ubebyggede arealer	side 19
11. Grundejerforening	side 20
12. Forudsætninger for ibrugtagning	side 20
13. Ophævelse af lokalplaner	side 22
14. Lokalplanens varige retsvirkninger	side 22
Vedtagelsespåtegning og offentlighedsperiode	side 22

Bilag Jordfarveskala

Kortbilag 1	- Eksisterende forhold
Kortbilag 2	- Fremtidige forhold

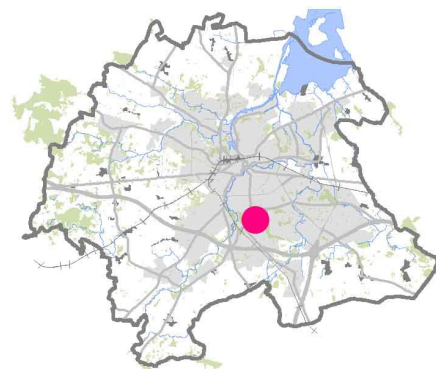
Om lokalplanen

Nærværende lokalplan erstatter den gældende lokalplan for området, lokalplan nr. 26-316 fra 1983.

Lokalplanen skal ændre bestemmelse i lokalplan 26-316 om at skabe vejadgang til arealerne via en forlængelse af Munkebjergvej og etablering af en fordelingsvej mellem Munkebjergvej og Odensevej. Lokalplanområdet er stor set fuldt udbygget. Der ligger enkelte ubebyggede grunde i erhvervsområdet. Lokalplanen er en opdatering af den gældende lokalplan 26-316 for samme område, samt en tilretning til den faktiske anvendelse i lokalplanområdet. Herudover vil offentligtretlige servitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, blive afløst, mens bestemmelser fra forenelige servitutter er søgt indarbejdet i lokalplanbestemmelserne. Lokalplanen er opdateret således, at den overholder retningslinjerne for nyt byggeri fra kommuneplan 2016-2028.

Lokalplanen skal sikre, at den fremtidige arealanvendelse og ny bebyggelse inden for lokalplanområdet sker i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanområdet ligger i byzone.



*Lokalplanområdets placering i
Odense Kommune*



Oversigtskortet viser lokalplanens område

Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold og lokalplanens forhold til anden planlægning.

Baggrund

Odense Byråd vedtog i 1983 "Lokalplan nr. 26-316 — "For et område nord og øst for Dalum Landbrugsskole". Af planens formålsbestemmelse følger det bl.a., at planen skal skabe vejadgang til de tidligere landzonearealer øst for Dalum Landbrugsskole og etablere en fordelingsvej, Landbrugsvej, mellem Munkebjergvej og Odensevej.

Odense Byråd besluttede i 2011 at forlænge Munkebjergvej og lukkede i den forbindelse Landbrugsvej i den østlige ende ved den forlængede Munkebjergvej. Beslutningen om at nedlægge Landbrugsvej blev taget af hensyn til fremkommeligheden på Munkebjergvej, herunder at Landbrugsvej ikke skulle benyttes som "smutvej". Lunkning af Landbrugsvej vil give de omkringliggende bebyggelser en omvej på godt 2 km til den nye motorvejtilkørsel.

Lukningen af Landbrugsvejs tilslutning til Munkebjergvej er ikke i overensstemmelse med lokalplan 26-316. Nærværende lokalplan er udarbejdet med henblik på at tilvejebringe det fornødne retlige grundlag for den gennemførte lukning af udkørslen fra Landbrugsvej til Munkebjergvej. Denne lokalplan er erstatning for den gældende lokalplan for området - lokalplan 26-316.

Ud over, at lokalplanen skal sikre det fornødne retlige grundlag for den gennemførte lukning af Landbrugsvej som fordelingsvej, er lokalplanen ligeledes udarbejdet for at skabe et fornyet plangrundlag for den forsatte udbygning og anvendelse af lokalplanområdet til bolig, erhverv samt privat og offentlig service.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 4 og kortbilag 1.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Odense i bydelen Hjaltese. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af skoven langs Bjør-



Lukning af Landbrugsvej i den østlige ende ved den forlængede Munkebjergvej

Redegørelse

nemosevej, mod vest af Odensevej/Hjallesevej, og mod syd af boligbebyggelse i henholdsvis Valmueemarken og på Enebærvej. Øst for lokalplanområdet er blandet boligbebyggelse, et mindre kolonihaveområde og grønne ubebyggede arealer. Munkebjergvej er ligeledes beliggende øst for lokalplanområdet.

Odensevej og Munkebjergvej er begge større trafikerede veje, som fungerer som hovedfærdselsårer i Odense. Munkebjergvej bliver den direkte forbindelse til Fynske Motorvej, da motorvejsafkørslen er flyttet fra Odensevej/Svendborgvej og til Munkebjergvej.

Lokalplanområdet indeholder både boliger, erhverv og offentlig og privat service. Området er i dag næsten fuldt udbygget. Der er enkelte erhvervsgrunde, som ikke er udnyttet.

Landbrugsvej går øst-vest gennem lokalplanområdet.

Den nordlige del af området udgøres af et mindre område med villabebyggelse primært fra 1930'erne. Bebyggelsen består af huse beliggende med gavl mod vejen i 1 etage med udnyttelig tagetage. Syd herfor er et erhvervsområde, som primært består af lettere værksteds- og fremstillingsvirksomhed, autoforhandlere, liberale erhverv, medie- og kommunikationsvirksomheder samt teknologivirksomhed. Herudover ligger der også en enkelt uddannelsesinstitution.

Lokalplanområdets sydlige del, syd for Landbrugsvej, er parcelhusbebyggelse, tæt/lav boligbebyggelse, herunder kollegieboliger og boliger til offentlig/privat service. Boligområdet er hovedsagelig udbygget gennem 1980'erne. Området består primært af lav bebyggelse i 1½ etage.

Formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at lovlægge lukningen af Landbrugsvej, samt bevare karakteren og anvendelsen af områdets bebyggelse.

Anvendelse

Overordnet opdeles lokalplanområdet i 7 delområder, ud fra den nuværende anvendelse af lokalplanområdet. Delområderne må kun anvendes til følgende:

Delområde B1 : Boligformål i form af tæt/lavt boligbyggeri.

Delområde B2: Offentlig/privat serviceformål, samt tæt/lavt boligbyggeri.

Delområde B3 og B4: Boligformål i form af tæt/lavt eller åbent/lavt boligbyggeri.

Delområde EB: Erhvervsformål i form af liberale erhverv, serviceerhverv, større eller mindre fremstillings- og håndværksvirksomheder, lager og tekniske forsyningsanlæg samt uddannelse institutioner.

Delområde C: Boligformål i form af åbent/lavt boligbyggeri.

Delområde F: Friareal i form af afskærmende beplantningsbælte.

Vejforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Odensevej via fordelingsvejen Land-



Villabebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet



Erhvervsbebyggelse



Nyopført erhvervsbebyggelse



Boligbebyggelse i den sydlige del af lokalplanområdet

brugsvej samt via Bjørnemosevej.

Lokalplanen lovliggør lukningen af adgangsvejen fra Landbrugsvej til Munkebjergvej, hvorved Landbrugsvej ikke længere kan fungere som fordelingsvej mellem Munkebjergvej og Odensevej. Lukningen af Landbrugsvej har til formål af sikre bedre trafikafvikling og trafiksikkerhed på Munkebjergvej.

Der fastsættes bestemmelser om parkering til biler og cykler i overensstemmelse med kommuneplanens krav.

Bebyggelse

Indenfor lokalplanområdet er der tinglyst vejbyggelinjer på henholdsvis Bjørnemosevej og Odensevej/Hjallesevej, hvor der indenfor arealerne ikke må opføres nogen form for bebyggelse. De tinglyste vejbyggelinjer indskrives i lokalplanen.

Herudover er der fastsat bebyggelsesregulerende bestemmelser for de enkelte delområder. De bebyggelsesregulerende bestemmelser er fastsat i forlængelse af bestemmelserne i lokalplan 26-316 samt ud fra indholdet af servitutter stiftet inden for lokalplanområdet.

Inden for delområde B1—B4 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Hvor bebyggelsen inden for delområde B1, B3 og B4 kun må opføres i én etage med udnyttelig tagetage, må bebyggelsen opføres i op til 2 etager inden for delområde B2.

Inden for delområde EB må højst 40 % af den enkelte grunds areal bebygges og bygningshøjden må ikke overstige 10 meter. Desuden er der ligeledes fastlagt bestemmelse om, at rumfanget af bygninger på den enkelte ejendom ikke må overstige 2 m³ pr. m² grundareal.

Herudover er der blevet fastsat retningslinjer for fremtidig skiltning og flagstænger i erhvervsområdet.

Inden for delområde C må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 25 og bebyggelsen må kun opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage. Desuden er der fastsat bestemmelse om, at garager må opføres i skel på betingelse af, at garagebygningen opføres sammenbygget med beboelsesejendommen med bagfacaden ikke længere tilbage end beboelsesejendommens bagfacade.

I forhold til gældende lokalplan er der i nærværende lokalplan optaget en del bevaringsværdige bygninger, hvorom der er fastsat bestemmelser for ombygning, ændring og nedrivning, samt bebyggelsens karakter.

Beplantning og grønne arealer

I lokalplanen udlægges desuden flere beplantningsbælter både inden for delområde B1 - B4 og inden for delområde EB. Beplantningsbælterne skal have funktion af grønne kiler mellem bebyggelserne og som afskærmende hegn.

I delområderne B1—B4 er der udlagt fælles opholdsarealer, hvor der må opføres legeredskaber, bænke og lign., som indbyder til samvær og leg inden for boligområdet. Hvis der opføres nye boliger skal der udlægges minimum 55 m² pr. bolig i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen.

Redegørelse

Forhold til anden planlægning

Kommuneplan 2016-2028

I kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende inden for rammeområderne 5.B5 - Hjallesøvej og 5.B4 - Landbrugsvej, som er udlagt til boligområder, inden for rammeområde 5.EB3 - Landbrugsvej, som er udlagt til erhvervsområde samt inden for rammeområde 5.F104 - Landbrugsvej - Friareal, som udlægger området til rekreativt område.

I forbindelse med opførelse af nye boliger stiller kommuneplanen krav til kvalitet i opholdsarealer og friarealer. I forbindelse med parcel- og rækkehusbyggeri etableres egen have. Herudover skal der indrettes fælles friarealer, hvor der er mulighed for leg, boldspil og ophold. Der skal udlægges fælles friareal på 55m² pr. boligenhed.

Lokalplanens bestemmelser stiller krav om bil- og cykelparkering i forbindelse med etablering af nye boliger og erhvervsjendomme. Kravene er i overensstemmelse med kommuneplanens parkeringsnormer i zone 2.

Det er kommunens mål at forbygge oversvømmelse i hele kommunen ved at arbejde for øget nedsivning og tilbageholdelse af overfladevand, hvor det giver mening.

Lokalplanområdet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget til risikoområde ved ekstremregn. Udpegningen for oversvømmelse ved ekstremregn er dog baseret på gamle terrændata. Risikoen for påvirkninger fra ekstremregn skal undersøges nærmere i forbindelse med nyt byggeri og anlæg.

I henhold til kommuneplanens retningslinjer kan der, inden for de udpegede oversvømmelsesområder ved ekstremregn/skybrud, ikke planlægges for eller gives tilladelser til tekniske anlæg og byudvikling, medmindre der gennemføres en forsvarlig klimatilpasning/sikring. Det skal også vurderes, om naboarealerne har klimatilpasningsproblemer, som bør løses samtidigt.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

Zoneforhold

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Bæredygtighed og Planstrategi

Lokalplanområdet er i sin tid tænkt som en blanding af funktioner — boliger, erhverv og offentlig/privat service, som bidrager til at gøre området mere levende og mangfoldigt. Der er udlagt flere tæt/lav og tætte parcelhusbebyggelser, som giver grobund for naboskab og sammenhold beboerne i mellem. Bebyggelsen bliver udformet sådan, at oplevelsen af størrelser og afstande får den enkelte beboer til at føle sig hjemme.

Desuden bidrager lokalplanen til en mere sikker trafikafvikling, hvor området ikke belastes af gennemgående trafik af biler, lastbiler mv.



*Bebyggelse langs Bjørnemosevej
med bevaringsværdige ejendomme*

Bevaringsværdige bygninger

For at værne om kommunens ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, er alle bygninger fra før 1940 registreret i Kommuneatlas Odense. Bygningerne er registreret ud fra SAVE og er givet en værdi fra 1-9, hvor 1 repræsenterer den højeste værdi.

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et nedrivningsforbud i en lokalplan, jf. § 17 i lov om bygningsfredning.

I kommuneplanen er de bygninger, som er registreret med en værdi fra 1 - 4 optaget som bevaringsværdige.

Inden for lokalplanområdet er udpeget 10 bevaringsværdige bygninger. 8 bygninger beliggende på Bjørnemosevej og 2 bygninger på Odensevej. Alle ejendomme har saveværdi 4, derfor er bygningerne omfattet af nedrivningsforbud i lokalplanen og der laves bevarende bestemmelser for vedligehold, om- og tilbygninger. Ejendommene er markeret på kortbilag 1 og 2.

Gældende lokalplaner

Med vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves samtidig lokalplan nr. 26-316.

Planlægning i forhold til nabokommuner

Det er Odense Kommunes vurdering, at denne lokalplan ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner.

Kollektiv trafik

Området busbetjenes med kollektiv trafik på Odensevej fra det eksisterende busstop ved krydset Odensevej/Landbrugsvej.

Vej- og stiplanlægning

Vejadgang til og fra lokalplanområdet sker fra Odensevej via fordelingsvejen Landbrugsvej samt Bjørnemosevej, som vist på kortbilag 2.

Der er cykelsti langs Landbrugsvej i øst-vest gående retning. Samtidig er flere stisystemer udlagt gennem lokalplanområdets sydlige del, blandt andet med forbindelse til Hjalleskolen. Lokalplanområdet har ligeledes forbindelse til stitunneler under Munkebjergvejs forlængelse ved Brombærvej og stien fra Bjørnemosevej, så lokalplanområdet har forbindelse til de bynære rekreative områder øst for Munkebjergvej. Der er flere interne stier i området, som giver gode forbindelser mellem boligområderne.

Samlet set har den fysiske lukning af Landbrugsvej mod øst - ved Munkebjergvej - betydet, at lokaltrafikken til og fra lokalplanområdet mod øst får en omvej på ca. 1 km. Trafikken ved krydset Odensevej/Landbrugsvej vil stige med risiko for mindre kødannelse i spidsbelastningstiderne med den oprindelige krydsudformning. Derfor er krydset ved Odensevej/Landbrugsvej i sommeren 2015 blevet ombygget med en ny højresvingbane på Landbrugsvej og venstresvingbanen på Odensevej mod Landbrugsvejens blev forlænget og tilført venstresvingsspil i signalanlægget. Ombygning af krydset har udlicnet den tra-

Redegørelse

fikale belastning, således at de trafiksikkerheds- og afviklingsmæssige forhold forbedres.

Ud over det, betyder det, at især den østlige del af lokalplanområdet har fået en væsentlig mindre trafikbelastning, hvilket desuden har medført positive konsekvenser i form af reducerede støjgener.

Skoledistrikt

Lokalplanområdet ligger i Hjalleseskolens skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Områdets skoledistrikts tilknytning fremgår af kommunens hjemmeside.

I umiddelbar nærhed af lokalplanområdet ligger Bjørnemosen Børnehus, Mælkebøtten Børnehus og Bolden Børnehus.

Centerstruktur

Lokalplanområdet ligger ca. 600 m fra lokalcenter Niels Bohrs Allé - Hjalleselvej, ca. 1 km fra lokalcenter - Odensevej og ca. 1.5 km fra lokalcenter Dalumvej. Derudover ligger Aflastningscenter Sydøst med Rosengårdcentret, Ikea og Bilka ca. 3 km fra lokalplanområdet.

Forsyning

Lokalplanområdet forsynes af

- Fjernvarme Fyn A/S
- Energi Fyn Net A/S
- VandCenter Syd A/S

Affaldshåndtering

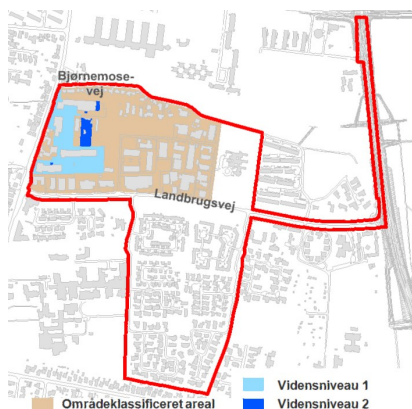
Hvis der bygges nyt i selve lokalplanområdet, ønskes en æstetisk god løsning, hvor indsamlingsmateriel til affald ikke er direkte synligt. Her tænkes på underjordiske systemer eller systemer, som er en integreret del af bygningen. Indkast eller dele af det underjordiske indsamlingsmateriel vil være synligt over terræn, men der ønskes ikke synlige mobile affaldscontainere.

Alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer.

Regn- og spildevand

Lokalplanområdet er separatkloakeret, på nær en mindre del i lokalplanområdets nordvestlige hjørne, som er fælles kloakeret. Hvor lokalplanområdet er separatkloakeret, skal spildevand og regnvand separeres før tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg.

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.



Områdeklassificeret område for jord.
Her skal søges tilladelse til flytning af jord.
Kortet viser også, hvor der er registreret
jordforurening på vidensniveau 1 og 2

Vandindvindingsinteresser

Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området.

Jordforurening

Byzone klassificeres som udgangspunkt som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Lokalplanområdets nordlige del er udpeget som områdeklassificeret med krav om analyse i henhold til Jordforureningslovens § 50.

I den nordlige del af lokalplanområdet, inden for arealer som er udlagt til erhvervsformål, er mindre lokaliteter kortlagt på henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2.

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

For alt nybyggeri til bolig, børneinstitution og offentlig legeplads gælder, at friarealerne skal være indrettet med mindst ½ m ren jord øverst eller varig fast belægning.

Det må forventes, med arealets beliggenhed i et gammelt byområde, forekomsten af fyldlag, tidligere erhvervsaktiviteter osv., at den eksisterende jord i planområdet ikke opfylder kravet om en ½ m ren jord.

Miljøforhold

Miljøvurdering

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 939 af 3. juli 2013) har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til denne lov er der foretaget en screening af lokalplanens indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen har screenet emnerne:

Leveforhold for dyr og planter, jordforurening og grundvand, energiforbrug, trafik, grønne strukturer, skovrejsning, landbrug, industri og kulturarv.

En del af lokalplanområdet er områdeklassificeret med krav om analyser, hvor det antages, at jorden er lettere forurenet. Herudover er en mindre del af lokalplanområdet kortlagt på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. De forurenede arealer anvendes i dag til erhvervsformål og vil med lokalplanen forsat være udlagt til erhvervsformål.

Redegørelse

Trafikbelastningen vil blive mindsket ved Landbrugsvej. Påvirkning af udkørslen til Odensevej vil stige minimalt i belastningstidspunkterne. Der er også sket et ombygning af krydset for at reducere generne ved belastning af krydset Odensevej og Landbrugsvej. Det vurderes, at det er en mindre påvirkning af området.

Lokalplanen giver det retslige grundlag for lukning af Landbrugsvej, hvorfor den kollektive trafik via Landbrugsvej afbrydes. Områdets erhverv og beboere vil med lokalplanen derfor have længere til offentlig transport, dog kører der fortsat regelmæssige forbindelser fra busstoppestedet på Odensevej. Der vil maksimalt være ca. 1 km's gang til nærmeste busstoppested. Flytningen af den kollektive trafik ud på Odensevej er i overensstemmelse med Odense Kommunes retningslinjer om mere direkte buskørsel i denne zone.

Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af lokalplanforslaget, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Habitatbekendtgørelsen

Odense Kommune har screenet lokalplanområdet og vurderer samlet, at lokalplanforslaget ikke medfører en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for generelt beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV.

Vejtrafikstøj og virksomhedsstøj

Lokalplanområdet påvirkes af støj fra vejtrafikken på Odensevej/Hjallesevej, Landbrugsvej og Munkebjergvej.

Den gennemsnitlige trafik på et hverdagsdøgn ud for lokalplanområdet i år 2020 vil være på 30.700 enheder, på Landbrugsvej på 7.200 enheder og på Odensevej/Hjallesevej på 15.900/17.400 enheder.

I forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse blev der opstillet støjskærm ved Landbrugsvej samt forhøjelse af terræn for at opnå reduktion af vejtrafikstøj fra Munkebjergvej.

Anvendelse	Udendørs	Indendørs med åbne vinduer	Indendørs med lukkede vinduer
Opholdsrum og soverum i boliger og institutioner	58	46	33
Kontorer og lokaler til liberale erhverv	63	51	38
Butikker	63	-	38

Generelle retningslinjer for støj Lden i dB(A) - vejtrafik



Den grønne linje markerer skovbyggelinjens udstrækning.

Ved planlægning af nye støjfølsomme funktioner i eksisterende støjbelastede byområder, kan der accepteres en støjbelastning, angivet som grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 om støj fra veje.

Der forventes ikke aktiviteter i lokalplanområdet, der giver væsentlig støjpåvirkning af omgivelserne. Aktiviteter skal dog foregå på sådan en måde, at de gældende grænseværdier for støjbelastning i naboombråderne bliver overholdt, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Naturbeskyttelse— dispensation

Den nordlige del af lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinjen, som vist på kortbilag 1, jf. naturbeskyttelseslovens §17. Det betyder, at der ikke uden dispensation kan opføres ny bebyggelse inden for skovbyggelinjen. For at muliggøre yderligere byggeri skal der dispenseres fra denne.

Odense Kommune er myndighed på dispensation fra skovbyggelinjen og agter at give dispensation til byggeri i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Inden for lokalplanområdet er der registreret en mose, beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet naturtype) er at sikre, at der ikke sker indgreb i beskyttede naturtyper (hede, eng, mose, overdrev, søer, vandhuller og vandløb). Bestemmelsen skal administreres restriktivt. Der meddeles derfor som hovedregel kun dispensation til naturforbedrende eller helt uvæsentlige indgreb. Afgørelser kan påklages til Naturklagenævnet.

Tilladelse fra andre myndigheder

Jordforurening

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, ændringer i arealanvendelsen samt flytning af jord fra v1 og v2 kortlagte arealer skal jordforureningslovens § 8 og § 50 følges.

Hvis der ved bygge- og anlægsarbejder konstateres jordforurening, skal arbejdet standses og Odense Kommune skal underrettes, jf. § 71 i Lov om forurennet jord. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte.

Jord fra områdeklassificeret areal må ikke flyttes fra ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Jordens forureningsforhold skal dokumenteres ved analyser i forbindelse med anmeldelsen eller der skal indgås aftale med modtageanlægget om at modtageanlægget foretager analyser.

Museumsloven

Odense Bys Museer oplyser, at området ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde på området påtræffes jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg (jf. Museumslovens §27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang det berører fortidsminder, og Odense Bys Museer adviseres.

Redegørelse

Legepladser

Bygningsreglementet stiller krav til, at legepladser skal udformes og dimensioneres, så de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold er tilfredsstillende. Det kræves derfor byggetilladelse fra Odense Kommune.

Redningsberedskabet indsats-, adgangs- og tilkørselsmuligheder

Redningsberedskabet skal have mulighed for uhindret at komme frem til bygninger, også i byggeperioden.

Der skal sikres adgang for redningsberedskabets køretøjer og mandskab i henhold til Odense Brandvæsens adgangsforhold, som kan ses hos Odense Brandvæsen på www.beredskabfyn.dk.

Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer). Bestemmelserne gælder for det i § 2 nævnte område i Odense Kommune.

1. Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål:

- At fastlægge rammer for områdets udbygning og anvendelse til bolig, erhverv og privat/offentlig service, samt fastholde områdets karakter.

2. Område og zonestatus

2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr. nr. 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 38h, 38i, 38k, 38l, 38m, 38n, 38o, 38p, 38r, 38x, 12b, 12bu, 12q, 12ad, 12t, 12s, 12o, 12g, 12k, 12eh, 12eg, 12n, 12ed, 12r, 12ef, 12dv, 12dx, 12m, 12dy, 12ek, 72, 12h, 12ei, 12dæ, 73, 5lk, 5dq, 5ll, 5mk, 12eq, 12ep, 12el, 12em, 12en, 12eo, 12ee, 12ea, 5kx, 5lg, 5ln, 5lh, 5kæ, 5lf, 5li, 5lc, 5lb, 5ld, 5le, 5la, 5kz, 5kø, 5mr, 5mt, 5ks, 5kr, 5kt, 5ku, 5kv, 5hh, 5kq, 5ho, 5hp, 5hq, 5hr, 5hs, 5ht, 5hn, 5hm, 5hl, 5hk, 5hi, 5ga, 5hy, 5hx, 5hu, 5hz, 5hæ, 5hø, 5hv, 5ia, 5ib, 5ic, 5ih, 5ig, 5if, 5ie, 5id, 5gd, 5gg, 5gf, 5ge, 5gc, 5gm, 5gl, 5gk, 5gi, 5gh, 5ii, 5ik, 5il, 5im, 5in, 5iv, 5iu, 5ix, 5it, 5iy, 5gb, 5is, 5ir, 5io, 5ip, 5iq, 5mq, 5ha, 5hb, 5hc, 5hd, 5he, 5hf, 5hg, 5gø, 5gn, 5gæ, 5gz, 5gy, 5gx, 5gv, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5iø, 5iæ, 5iz, 5go, 5ka, 5kb, 5kc, 5kd, 5gq, 5gp, 5ke, 5kf, 5kg, 5kh, 5ko, 5ki, 5kn, 5km, 5kl, 5kk, 5lm, 5mu, 5mv, 5mx, 5my, 5fh, 5fi, 5fk, 5fl, 5fm, 5fg, 5ff, 5fe, 5fd, 5fc, 5fb, 5fa, 5fø, 5fæ, 5fz, 5fy, 5fx, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fv, 5fr, 5fs, 5fu, 5ft, 5eø, 5eæ, 5ez, 5ey, 5ex, 5ev, 5eu, 5et, 5es, 5er, 5dy, 5dq, 5dx, 5dv, 5du, 5dt, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq Hjallesø By, Dalum, matr. nr. 3h Hunderup, Odense Jorder og vejlitra 7000bu, 7000as, 7000p, 7000æ, 7000bg samt alle parceller, der udstykkes herfra.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene.

3. Anvendelse

3.1 Lokalplanområdet opdeles i 7 delområder, som vist på kortbilag 2.

3.2 Delområde B1 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lavt boligbyggeri

Delområde B2 må kun anvendes til offentlig/privat serviceformål, samt boligformål i form af tæt/lav byggeri

Delområde B3 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lavt og åben/lavt boligbyggeri

Delområde B4 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lavt eller åbent/lavt boligbyggeri

Inden for delområde B1—B4 åbnes der mulighed for opførelse og indretning af bebyggelse til fællesformål (børneinstitutioner og beboerhuse). Der må desuden indrettes grønne friarealer, afskærmningsbælter mv.

Delområde EB må kun anvendes til erhvervsformål i form af

Bestemmelser

liberale erhverv, serviceerhverv, større eller mindre fremstillings- og håndværksvirksomheder, lager og tekniske forsyningsanlæg samt uddannelsesfaciliteter

Der må inden for området kun anlægges og udøves virksomhed, således at den ikke ved brandfare, røg, støv, støj, rystelser eller lugt volder unødigt gene for de omboende eller omliggende virksomheder.

Delområde C må kun anvendes til boligformål i form af åbent/lavt boligbyggeri.

Delområde F må kun anvendes til afskærmende beplantning.

4. Udstykning

- 4.1** Indenfor lokalplanområdet må foretages matrikulære ændringer, såsom udstykning, arealoverførsel og sammenlægning.

Inden for delområde B3 og B4 skal grundene have en størrelse på minimum 200 m².

Inden for delområde EB fastsættes en grundstørrelse på maksimum 3.500 m².

- 4.2** Ejendomme til tekniske anlæg til områdets forsyning, såsom pumpestationer og lignende kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade + 1,0 meter hele vejen rundt herom.

5. Vej, sti og parkeringsforhold

- 5.1** Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Odensevej via fordelingsvejen Landbrugsvej, samt fra Bjørnemosevej, som vist på kortbilag 2.

- 5.2** Vejadgang til delområde B1– B4 skal placeres som vist på kortbilag 2.

- 5.3** Der skal etableres parkering i overensstemmelse med kommuneplanens krav:

Tæt/lav og åben/lav boliger: 1½ parkeringsplads pr. bolig.

En del af parkeringsarealet kan udlægges som fælles parkering.

Kontor-, service-, fabriks- og værkstedsbygninger samt liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 50 m²

Lagerbygning: 1 parkeringsplads pr. 100 m².

- 5.4** Der skal etableres cykelparkering for:

Boliger (tæt/lav): Min. 2 stativer pr. 100 m²

Kontor og service: Min. 4 stativer pr. 100 m²

Min. 50 % af cykelstativerne for den enkelte bygning skal være overdækkede.

6. Bebyggelsens omfang og placering

- 6.1** Der pålægges vejbyggelinjer, som vist i princippet på kortbilag 2. Arealerne inden for byggelinjen må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse.

Der pålægges vejbyggelinje langs Odensevej/Hjallesevej på 15 meter, målt fra vejmidte.

Der pålægges vejbyggelinje langs Bjørnemosevej inden for delområde C på 15 meter, målt fra vejmidte.

Delområde B1 – B4

- 6.2** Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30. Bebyggelsesprocenten beregnes eksklusiv vejarealer og afskærmningsbælter, men inklusiv grønne områder og i øvrigt efter bygningsreglementets bestemmelser med tilhørende anvisninger.

Delområde B1, B3 og B4

- 6.3** Bebyggelsen må kun opføres i én etage med udnyttelig tagetage.

Delområde B2

- 6.4** Området må max. bebygges med 25 boliger pr. ha. Bygningerne må opføres i op til max. 2 etager.

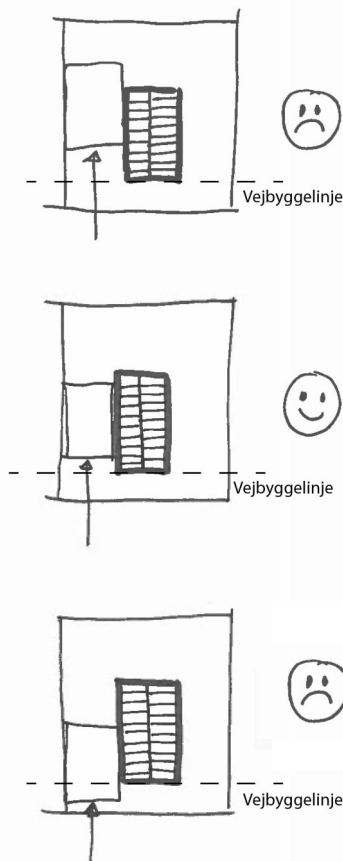
Delområde EB

- 6.5** Højst 40 % af den enkelte grunds areal må bebygges.
- 6.6** Indenfor området må rumfanget af bygninger på den enkelte ejendom ikke overstige 2 m^3 pr. m^2 grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn.

Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter, målt fra eksisterende terræn. Enkelte bygningsdele må være 15 meter, hvis det er nødvendig for virksomhedes drift. Skorstene og lign. bygningsdele kan opføres i større højde.

Delområde C

- 6.7** Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.
- 6.8** Bebyggelsen må max. opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage.
- 6.9** Bebyggelse indenfor det markerede område skal opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage. Bygninger skal placeres med gavlen i udlagte vejbyggelinje langs Bjørnemosevej.
- 6.10** Garager må opføres i skel på betingelse af, at garagebygningen opføres sammenbygget med beboelsesejendommen med bagfacaden ikke længere tilbage end beboelsesejendommens bagfacade.



Placering af garage jf. bestemmelser 6.1, 6.9 og 6.10

Bestemmelser

7. Bebyggelsens ydre fremtræden

Generelt

- 7.1 Tagflader må ikke udføres i blanke eller reflekterende materialer, dog undtaget solceller og solfangere, der tillades, såfremt disse integreres i bygningens arkitektur eller opstilles således, at helhedsindtrykket bevares.

Ved etablering af anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer.

- 7.2 Der må indarbejdes ovenlysindtag i tagflader, såfremt dette ikke skæmmes bygningens udtryk som helhed.
- 7.3 Der må ikke opsættes synlige, udvendige antenner på ejendommen. Paraboler må kun placeres på terræn.
- 7.4 Bygninger skal opføres i klassiske materialer såsom tegl, pudset og malet murværk, indfarvet beton, eller træ. Yderligere kan bygningens facade beklædes med plader i materialet beton, tegl og sammenpresset stenmateriale. Herudover skal farvesætningen være inden for den klassiske jordfarveskala, som ses i kortbilag Jordfarveskala.

Delområde C

- 7.5 Garagers ydre skal opføres i samme materiale og farve som beboelsesbygningen på ejendommen. Desuden skal garagebygningens mur, hvor den støder op til nabogrund, fremstå som hegnsmur.

8. Bevaringsværdige bygninger

- 8.1 De bevaringsværdige bebyggelser Bjørnemosevej 1, 3, 7, 9, 11, 15, 19, 25 og Odensevej 109 og 111 må kun med tilladelse fra byrådet nedrives, ombygges eller på anden måde ænders, som beskrevet i bestemmelse 8.2.
- 8.2 Ombygning af bevaringsværdige bebyggelser skal foretages med hensyntagen til bygningernes oprindelige udseende. Der skal så vidt muligt bruges originale materialer eller tilsvarende nye ved reparationer af tage, murværk, døre og vinduer m.m.

9. Skiltning og belysning

Delområde B og C

- 9.1 På bygningernes facader, gavle, hegn og grunden i øvrigt må ikke anbringes skæmmende reklamer, skilte, figurer, navne eller lign.

Delområde EB

- 9.2 Skilte skal placeres i umiddelbar nærhed eller direkte på ejendommens bygninger. Skiltning inkl. logo på udvendige facader

Ved skæmmende menes, at der ikke må anbringes reklamer, skilte, figurer, navne eller lign., som er mere end 5 % af facadearealet.

må maks. have en udstrækning, der svarer til 10 % af facadearealet. Skiltning må ikke rage udover bygningsfacaden, hverken til siden eller over tag. Skilte må ikke være reflekterende eller bevægelige.

Der må kun opsættes skilte, der henviser til de virksomheder, der er i bygningen eller på ejendommen. Skiltning og reklamering skal godkendes af byrådet efter særskilt ansøgning.

Belysning af skilte må ikke være til gene for trafikanter eller naboer.

- 9.3** Der kan opsættes fritstående oversigtstavler i området, såfremt de ikke virker dominerende. Tavlerne må ikke anbringes på vejarealer.
- 9.4** Ved opstilling af flagstænger må der opstilles maks. tre flagstænger pr. 2.500 m² etageareal. Flagstængernes højde må ikke overstige 12 m og skal placeres i grupper.

10. Ubebyggede arealer

Generelt

- 10.1** Lastbiler, campingvogne, ikke indregistrerede biler samt både må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på andre fælles ubebyggede arealer.
- 10.2** Miljøstationer, affaldsbeholdere el. lign. skal tilpasses omgivelserne således, at disse ikke fremstår skæmmende.
- 10.3** Ved lukning af Landbrugsvej skal der etableres støjafskærmning ud mod Munkebjergvej. Støjafskærmningen kan etableres med støjvold og støjskærm. Støjvolden skal fremstå beplantet med skov, græs og bunddække.

Delområde B1 - B4

- 10.4** Der skal udlægges minimum 55 m² opholdsareal pr. nyopført bolig.
- 10.5** Der udlægges fælles opholdsarealer for bebyggelsen, som vist i princippet på kortbilag 2. De fælles opholdsarealer må ikke udstykes til bebyggelse.
- 10.6** Indenfor de fælles opholdsarealer må der opføres legeredskaber, bænke og lign.
- 10.7** Der udlægges beplantningsbælter, som vist i princippet på kortbilag 2.

Delområde EB

- 10.8** 10 % af erhvervsetagearealet skal udlægges til opholdsarealer. Heraf kan fratrækkes arealer til altaner og taghaver, dog højst 25 %.
- 10.9** Der skal udlægges et 10 m bredt beplantningsbælte langs områdets grænse mod nord og 20 m bredt beplantningsbælte mod områdets grænse mod øst, som vist i princippet på kortbilag 2.

Bestemmelser

Beplantningsbælterne skal fremstå som et sammenhængende, højt voksende hegn.

- 10.10** Oplagring uden for bygninger eller uden for indrettede tæt hegnede arealer må ikke finde sted.

Delområde F

- 10.11** Langs den sydlige del af Landbrugsvej udlægges et 50 m bredt afskærmende beplantningsbælte mod erhvervsområdet - delområde B, som vist i princippet på kortbilag 2. Det afskærmende beplantningsbælte må ikke bebygges. Beplantningsbæltet skal fremstå beplantet med en beplantning i ca. 10-15 meters højde. Beplantningsbæltet kan beplantes med poppel, pil, hyld, tjørn, hæg, dværgmispel, el og hassel og lign.

11. Grundejerforening

- 11.1** Grundejerforeningen skal videreføres med medlemspligt for samtlige ejere af nyetablerede grunde i område B1-B4.

Pligten til at oprette en grundejerforening anses for opfyldt, hvis der træffes aftale om optagelse i eksisterende grundejerforening.

- 11.2** Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser i forbindelse med de opgaver, der hører under foreningens område, herunder administrationen af de anførte fælles opholdsarealer, samt ren- og vedligeholdelse heraf.

- 11.3** Den til enhver tid værende ejer af en ejendom, der ligger inden for delområde B, er pligtig til at være medlem af den/de i under bestemmelse 11.2. anførte grundejerforeninger.

- 11.4** Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at overtage og tage skøde på de interne fælles opholdsarealer såsom legepladser, grønne arealer, stier, veje o. lign., når anlægsarbejderne er udført i overensstemmelse med de af Odense Kommune godkendte projekter. Om arbejderne er udført i overensstemmelse med projekterne, afgøres af byrådet. Efter overtagelsen vil de forpligtigelser, der er og måtte komme på disse arealer, herunder administrationen, tilkomme grundejerforeningen.

- 11.5** Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

12. Forudsætninger for ibrugtagen

- 12.1** Ny bebyggelse skal være tilsluttet offentligt spildevandsanlæg, kollektiv vand- og varmforsyning.

Der kan ikke meddeles byggetilladelse til byggeri omfattet af lokalplanen, før det er dokumenteret, at gældende grænseværdier for støj overholdes.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før parkeringspladser og fælles opholdsarealer er etableret.

13. Ophævelse af lokalplaner

- 13.1 Ved vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr. 26-316 i sin helhed.

14. Lokalplanens varige retsvirkninger

Bebyggelse/anvendelse

Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. § 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Dispensation

Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

Servitutter og lokalplaner

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.

Følgende offentligretlige servitutter aflyses for så vidt disse vedrører ejendomme inden for lokalplanområdet:

- Byplanvedtægt nr. 5, tinglyst den 28-03-1970
- Byplanvedtægt nr. 62, tinglyst den 09-10-1973
- Lokalplan nr. 26-280, tinglyst den 13-05-1982
- Lokalplan nr. 5-497, tinglyst den 07-02-1995
- Lokalplan nr. 5-526, tinglyst den 03-02-1998

Krav om overtagelse

Indeholder lokalplanen bestemmelse om, at en del af bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, kan ejeren - hvis tilladelse nægtes - i henhold til § 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning.

Påtegning

Godkendt til offentliggørelse af By-og Kulturudvalget, den 24. maj 2016

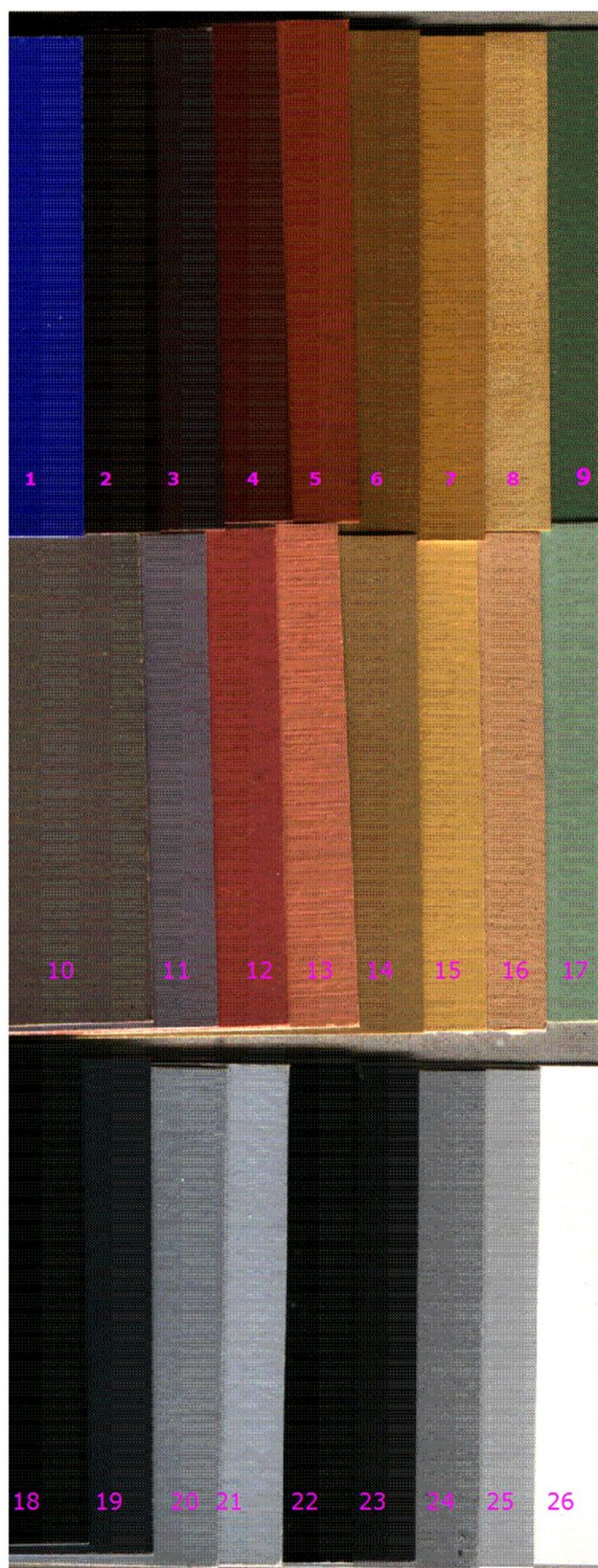
Lokalplanforslaget offentligt fremlagt fra 8. juni til 5. august 2016.

Bestemmelser

Lokalplanen endeligt vedtaget af Odense Byråd den 12. oktober 2016.

Lokalplanens retsvirkninger trådt i kraft ved annoncering på www.odense.dk/officielt den 31. oktober 2016.

Bilag - *jordfarveskala* til lokalplan nr. 5-780



Den "klassiske" jordfarveskala

Da dette er en kopi af Raadvadcentrets farvekort er farvegengivelsen kun vejledende.

Der henvises til de originale farvekort.

Kort 1: Ultramarin er kun pyntelister.

Mættende farver (oprørt i kalkvand):

- Kort 1: Ultramarin. *Fremstillet syntetisk fra 1826*
- Kort 2: Brændt umbra
- Kort 3: Caput mortuum (dodenkopf)
- Kort 4: Oxydrød
- Kort 5: Rød okker (brændt okker)
- Kort 6: Rå siena
- Kort 7: Gul okker
- Kort 8: Jernvitriolkalk (jernsulfat, ikke et pigment)
- Kort 9: Grøn jord

Kalktonede farver (oprørt i hvidtekalk):

- Kort 10: Lys brændt umbra
- Kort 11: Lys caput mortuum
- Kort 12: Lys oxydrød
- Kort 13: Lys rød okker
- Kort 14: Lys rå siena
- Kort 15: Lys gul okker
- Kort 16: Lys jernvitriolkalk
- Kort 17: Lys grøn jord

Kold gråskala

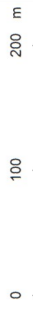
- Kort 18: Kønrøg, mættet, oprørt i kalkvand
- Kort 19: Mørkegrå, kalktonet kønrøg
- Kort 20: Mellemgrå, kalktonet kønrøg
- Kort 21: Lysegrå, kalktonet kønrøg

Varm gråskala

- Kort 22: Oxydsort, mættet, oprørt i kalkvand
- Kort 23: Mørkegrå, kridttonet oxydsort
- Kort 24: Mellemgrå, kridttonet oxydsort
- Kort 25: Lysegrå, kridttonet oxydsort

Hvidt:

- Kort 26: Hvidtekalk







**ODENSE
KOMMUNE**

LOKALPLAN